

Elabore um resumo estruturado completo

1. Regime Jurídico Administrativo e Conceitos Fundamentais

- **Regime Jurídico da Administração Pública vs. Regime Jurídico-Administrativo:** O *regime jurídico da Administração Pública* é uma expressão ampla que engloba tanto as regras de direito público quanto as de direito privado a que o Estado se submete. Por outro lado, o *regime jurídico-administrativo* refere-se estritamente ao conjunto de regras e princípios de direito público que colocam a Administração Pública em uma posição privilegiada ou vertical em relação ao particular.
 - **Binômio Fundamental:** O regime jurídico-administrativo é estruturado pelo equilíbrio entre dois pilares:
 - **Prerrogativas (Poderes):** Privilégios que garantem à Administração posição de supremacia para satisfazer as necessidades da coletividade.
 - **Sujeições (Restrições):** Limitações à liberdade de ação do Estado para evitar desvios de poder e resguardar os direitos fundamentais dos cidadãos.
 - **Interesse Público Primário vs. Secundário:** O **interesse público primário** é o interesse real da coletividade, o qual justifica as prerrogativas e restrições estatais. O **interesse público secundário** refere-se aos interesses do Estado enquanto pessoa jurídica (patrimoniais ou de arrecadação), que não podem prevalecer sobre os direitos dos indivíduos ou sobre o interesse coletivo.
-

2. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, *caput* da CF/88 — LIMPE)

Os princípios expressos aplicam-se à Administração Direta e Indireta de todos os Poderes e esferas federativas:

- **Legalidade:**
 - **Atuação Administrativa:** A Administração Pública só pode agir quando a lei determinar ou autorizar (vontade da lei). Diferencia-se dos particulares, que agem segundo a autonomia da vontade (podem fazer tudo o que a lei não proíbe).
 - **Atos Secundários:** Decretos e instruções normativas vinculam a atuação estatal, mas não podem inovar na ordem jurídica criando novos direitos ou obrigações.
 - **Restrições Excepcionais:** A Constituição admite atenuações temporárias à legalidade estrita em situações de crise ou urgência, como a edição de medidas provisórias e as decretações de estado de defesa e de sítio.
 - **Princípio da Juridicidade:** Trata-se do conceito ampliado de legalidade, exigindo que o ato respeite não apenas as leis em sentido estrito, mas todo o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais.
- **Impessoalidade:**

- Exige que a atuação pública busque sempre a finalidade coletiva e o tratamento isonômico dos administrados, sem favorecimentos ou perseguições.
 - Abrange a igualdade de tratamento, as regras de impedimento e suspeição e a teoria da imputação (os atos são atribuídos ao órgão/entidade e não à pessoa do agente).
 - **Vedação à Promoção Pessoal (§ 1º do Art. 37):** A publicidade de atos, obras e programas deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores.
 - **Moralidade:**
 - Exige conduta pautada em padrões éticos, probidade, honestidade e boa-fé.
 - Constitui pressuposto autônomo de validade do ato administrativo, permitindo sua anulação pelo Poder Judiciário caso seja imoral, ainda que formalmente legal.
 - Fundamenta, ao lado da impessoalidade, a vedação ao nepotismo na Administração Pública (Súmula Vinculante 13 do STF e Lei 14.230/2021).
 - **Publicidade:**
 - Determina a divulgação oficial dos atos como regra e requisito de eficácia e controle social.
 - **Exceções:** O sigilo só é admitido em casos excepcionais imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou para a proteção da intimidade e honra das pessoas.
 - É legítima a divulgação nominal da remuneração e vantagens pecuniárias de servidores públicos em sítios eletrônicos.
 - **Eficiência:**
 - Incluído pela EC 19/1998, exige uma gestão gerencial voltada a resultados, à qualidade e ao melhor rendimento possível dos recursos públicos com redução de desperdícios.
 - Reflete-se na avaliação periódica de desempenho e na exigência de avaliação e divulgação de políticas públicas (§ 16 do Art. 37).
 - Deve atuar em harmonia com os demais princípios, não justificando o descumprimento da legalidade ou moralidade sob o argumento de celeridade.
-

3. Princípios Implícitos ou Reconhecidos

- **Supremacia do Interesse Público sobre o Privado:** Princípio basilar que assegura a prevalência do interesse coletivo nas situações de conflito com o interesse individual, fundamentando os atributos dos atos, a intervenção na propriedade privada e as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos.
- **Indisponibilidade do Interesse Público:** Outro princípio basilar do regime administrativo, que representa as sujeições públicas. A Administração não é proprietária do patrimônio público, atua como mera gestora de bens pertencentes ao povo, devendo obrigatoriamente licitar, realizar concursos públicos e atuar em estrito

cumprimento da lei. Admite atenuação em hipóteses autorizadas de acordos e transações que melhor atendam à coletividade.

- **Razoabilidade e Proporcionalidade:**

- Limitam o poder discricionário estatal, vedando a atuação despropositada ou a imposição de restrições e sanções em medida superior à estritamente necessária (*proibição de excessos*).
- A proporcionalidade desdobra-se em: **adequação** (meio compatível com o fim), **necessidade** (meio menos oneroso) e **proporcionalidade em sentido estrito** (vantagens devem superar os prejuízos).
- O controle judicial com base nesses princípios afere a legalidade e a legitimidade da conduta, sem invadir o mérito administrativo.

- **Autotutela:**

- Permite que a própria Administração controle seus atos de forma autônoma (de ofício ou por provocação), devendo **anular** os atos ilegais (controle de legalidade) e podendo **revogar** os atos inconvenientes ou inoportunos (controle de mérito).
- Amparada pelas Súmulas 346 e 473 do STF e pelo artigo 53 da Lei 9.784/1999.
- **Limitações:** Decai em 5 anos o direito de anular atos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários de boa-fé (art. 54 da Lei 9.784/1999) e exige a garantia de contraditório e ampla defesa quando o desfazimento afetar diretamente direitos individuais.

- **Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima:**

- Busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas consolidadas e vedar a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa.
- Possui aspecto objetivo (**segurança jurídica**, focado no decurso do tempo e preservação de atos) e aspecto subjetivo (**proteção à confiança legítima**, focado na boa-fé do cidadão diante da presunção de legalidade dos atos estatais).

- **Motivação:** Obriga a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam as decisões administrativas, servindo como pressuposto para o controle de legalidade, finalidade e moralidade.

- **Continuidade dos Serviços Públicos:** Determina que as atividades essenciais prestadas à população não devem sofrer solução de continuidade. Fundamenta restrições ao direito de greve de servidores e afasta a aplicação irrestrita da *exceptio non adimpleti contractus* contra o Poder Público. Admite interrupções temporárias e excepcionais para manutenção/aperfeiçoamento técnico, emergências ou inadimplemento do usuário após prévio aviso.

- **Especialidade e Tutela (Controle Finalístico):** A **especialidade** decorre da descentralização para a criação de entidades da Administração Indireta destinadas a finalidades específicas. A **tutela** é o controle finalístico exercido pela Administração Direta sobre tais entidades para garantir o cumprimento de suas finalidades em lei, sem imposição de hierarquia ou subordinação.

💡 Se quiser testar o seu aprendizado sobre essa aula, posso elaborar um simulado de questões da banca Cebraspe focado nos pegos mais cobrados sobre princípios!

